



Andre Corrêa - Agência Senado

CARF

CARF veta amortização de ágio e dedução de juros em incorporação reversa sem propósito comercial

Publicado em 03/02/2026 às 17:29  16

Tempo de leitura: 2 minutos



Compartilhar matéria

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) negou, por voto de qualidade, recurso de contribuinte que questionava autuações fiscais relativas à amortização de ágio e dedução de despesas financeiras vinculadas a mútuos intercompany. O caso envolveu a incorporação reversa de uma empresa sem atividade operacional, classificada como veículo artificial, com o objetivo de transferir ágio e reduzir a base tributável do IRPJ e da CSLL.

Segundo a fiscalização, a operação foi estruturada com o uso de uma empresa intermediária, sem empregados ou autonomia, caracterizando ausência de propósito negocial. A real adquirente da empresa brasileira seria, na verdade, uma controladora estrangeira do grupo econômico, sediada em Luxemburgo, que financiou a transação por meio de aportes e empréstimos.

 **Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp**

Na prática, a incorporada apenas serviu de canal de passagem de recursos e foi extinta logo após a operação. O CARF entendeu que houve simulação relativa, já que a vontade declarada, de que a aquisição teria sido feita pela empresa nacional, divergiria da vontade real, de que a controladora estrangeira era a verdadeira adquirente. Com isso, não houve confusão patrimonial entre investidor e investida, condição indispensável para a amortização fiscal do ágio, conforme os artigos 7º e 8º da Lei nº 9.532/97.

O colegiado também validou a glosa de despesas financeiras relacionadas a mútuos obtidos para financiar a própria aquisição da empresa. Os juros foram considerados desnecessários, anormais e não usuais, ferindo os critérios do artigo 299 do RIR/99 e o artigo 24 da Lei nº 12.249/2010, que trata da subcapitalização. A decisão destacou ainda que tais encargos não tinham relação com a atividade produtiva da empresa adquirida e beneficiavam exclusivamente a controladora no exterior.

A multa de ofício inicialmente qualificada em 150% foi reduzida para 100%, com base no art. 8º da Lei nº 14.689/2023. O colegiado afastou, por unanimidade, a qualificação da multa, mas manteve a exigência dos tributos e das multas isoladas, entendendo configurada conduta dolosa do grupo ao estruturar as operações para gerar benefício fiscal indevido.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Referência: Acórdão CARF nº 1102-001.735

1ª SEÇÃO/1ª CÂMARA/2ª TURMA ORDINÁRIA

Data da publicação do acórdão: 02/02/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão

Tags:

incorporação reversa

mútuo intercompany

subcapitalização

decisão tributária.

simulação

empresa veículo

ágio

CSLL

IRPJ

Carf

CURSOS DA APET



Tributação do Agronegócio: Regime Atual e Reforma Tributária – 23/03/2026



Curso De Especialização – Reforma Tributária: IBS e CBS na Constituição e na Lei Complementar – 03/03/2026



Curso de Extensão: IRPF na Prática – Como declarar o Imposto de Renda Pessoa Física – 08/04/2026

Notícias Relacionadas

CARF 37

Permuta de imóveis sem “torna” não gera acréscimo patrimonial tributável, reafirma CARF

15 de janeiro de 2026

CARF 59

CARF exige rigor na comprovação para fruição de regime de Drawback Suspensão

13 de novembro de 2025

CARF 33

Subvenções integram base de cálculo do PIS/Cofins no regime não cumulativo, reafirma CARF

2 de fevereiro de 2026



- Navegação
- Decisões Judiciais
- STF
- STJ
- Decisões Administrativas
- CARF
- Receita Federal
- TIT-SP

- Outras seções
- Coluna do Rota
- Comentário
- Editorial
- Reforma Tributária
- Rota da Contabilidade

- Institucional
- Quem Somos
- Princípios
- Editoriais
- Política de Privacidade
- Termos e Condições de Uso

- Contato
- rota@apet.org.br
- (11) 3105-6191
-

